BELİRLİ SÜRELİ (PROJE BAZLI) İŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR:

İşveren: Detay Envanter Stok Sayım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

İşçi: Formu dolduran ve yukarıda kimlik bilgileri yer alan personel.

Taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile bu sözleşme yapılmıştır.

2. ÇALIŞMA YERİ:

İşverenin veya müşterisinin İstanbul ve çevre illerindeki mağaza/depo sahalarıdır. Personel, işverenin gösterdiği proje alanında çalışmayı kabul eder.

3. YAPILACAK İŞ:

İşçi, işyerinde **"Sayım Personeli"** unvanı ile çalışacaktır.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SİGORTA (ÖNEMLİ):

İşbu sözleşme **"Proje Bazlı Belirli Süreli"** iş sözleşmesidir. İş akdi, personelin yukarıda belirttiği tarih aralığındaki projenin bitimi ile kendiliğinden sona erer. Personel, **sigorta girişlerinin sadece çalıştığı gün sayısı üzerinden yapılacağını** peşinen kabul ve taahhüt eder.

5. DENEME SÜRESİ:

Deneme süresi, projenin ilk çalışma günüdür. İşveren yetersiz gördüğü personeli tazminatsız işten çıkarma hakkına sahiptir.

6. ÇALIŞMA SÜRELERİ:

Haftalık çalışma süresi yasal sınırlar dahilinde, proje gerekliliklerine göre düzenlenir. Sayım bitmeden iş sahası terk edilemez.

7. FAZLA ÇALIŞMA:

İşveren, işin niteliği gereği işçiye fazla çalışma yaptırabilir. İşçi bunu peşinen kabul eder.

8. ÜCRET VE ÖDEME:

Ödemeler, proje bitimini takip eden hak ediş döneminde banka yoluyla yapılır.

9. ÖZEL ŞARTLAR VE GİZLİLİK:

a) İşçi, işyerinde edindiği ticari sırları saklamayı taahhüt eder.

b) İşçi, zimmetlenen el terminali ve ekipmanları korumayı kabul eder.

c) İşyerine alkollü gelmek veya iş ciddiyetine uymayan davranışlar sergilemek yasaktır.

10. CEZAİ ŞART VE TAZMİNAT (DİKKAT!):

Personel kaynaklı hatalardan (Örn: Seri okutma, Eksik ürün sayımı, Hatalı sayım, Mağazada veya Depoda iş dışı gereksiz diyaloglar, ciddiyetsizlik vb.) dolayı Sayımın iptal edilmesi veya İşverenin zarara uğraması halinde;

Detay Stok Sayım'ın iş ortağına ödemek zorunda kalacağı her türlü CEZA ve TAZMİNAT bedelini; Personel ödemeyi kabul eder. İşveren, ödediği bu cezayı personelin içerideki hakedişlerinden, maaşından veya alacaklarından KESME hakkına sahiptir. Ayrıca İşveren, oluşan zarar için Ticari İş Mahkemelerinde DAVA AÇMA hakkını saklı tutar.

ART NİYETLİ SAYIM VE İPTAL DURUMU: Bir veya birden fazla personelin kasıtlı hataları, art niyetli eylemleri veya gerçeğe aykırı/hayali veri girişi ("çakma" sayım) gibi ağır kusurları nedeniyle mağaza veya merkez depo sayımlarının iptal edilmesi halinde; Detay Stok Sayım, ilgili projede görev alan hiçbir personele hakediş ödemesi yapmama hakkını kesin olarak kullanacaktır. İşveren, sürece dahil olan ve kurum zararına sebebiyet veren personeller hakkında bireysel dava açma ve tüm yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

DEVAMSIZLIK CEZASI: Proje usulü ve devamlılık esasına göre yürütülen merkez depo sayım çalışmalarında; personel, çalışmaya katılacağını en az bir (1) gün önceden beyan ve teyit etmesine rağmen mazeretsiz ve bildirimsiz olarak işbaşı yapmaması halinde, işverenin maruz kalabileceği her türlü ticari zararı, müşteri cezalarını ve rücu edilecek bedelleri peşinen kabul eder. İlaveten personel, teyit verdiği halde işe gelmemesi durumunda, bir önceki çalışma hakedişinden %70 oranında cezai kesinti yapılmasını gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan eder.

SAHTE VE YANILTICI EVRAK BEYANI: Personelin işe giriş sürecinde veya sonrasında eksik evrak ibraz etmesi, resmi evraklar (özellikle Adli Sicil Kaydı vb.) üzerinde tahrifat (oynama) yapması veya sahte/yanıltıcı belge yüklediğinin tespit edilmesi halinde; Detay Stok Sayım, bu tür yasadışı eylemlerden doğabilecek maddi ve manevi zararlar için ilgili personel hakkında Maddi ve Manevi Tazminat Davası açma hakkını saklı tutar ve sahtecilik eylemini derhal adli makamlara bildirir.

11. YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.